

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 384/2538 พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นาย วิเชตร ภัคดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ขณะผู้เสียหายซื้อมะม่วงโดยยื่นหันหน้าเข้าหาแผงขายผลไม้คนร้ายเข้ามาทางด้านหลังของผู้เสียหายและเมื่อถอดสร้อยคอทองคำได้แล้วก็หันหลังวิ่งหนีไปผู้เสียหายจึงไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าคนร้ายได้ที่ผู้เสียหายเบิกความว่าเห็นหน้าคนร้ายจึงไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงจำเลยเป็นพนักงานรับจ้างอยู่ที่อุ้มช่อมรดและอ้างว่าเหตุที่ไม่ได้ไปสถานีตำรวจขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจไปนำคนงานในอุ้มมาที่สถานีตำรวจครั้งแรกเพราะจำเลยกำลังซักผ้ายังไม่เสร็จและเจ้าพนักงานตำรวจบอกให้เฝ้าอยู่ก่อนหากจำเลยเป็นคนร้ายจริงเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจกลับไปแล้วเชื่อว่าจำเลยจะต้องหลบหนีคงไม่อยู่ให้เจ้าพนักงานตำรวจมาตามเป็นครั้งที่2เหตุที่จำเลยมิได้ไปกับเจ้าพนักงานตำรวจครั้งแรกหาได้เป็นข้อพิรุธที่จะแสดงให้เห็นว่าจำเลยเป็นคนร้ายไม่พยานหลักฐานของโจทก์ที่สืบมายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนร้าย

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2534 เวลา กลางคืนหลัง เทียง จำเลย กับพวก อีก 1 คน ที่ ยัง ไม่ได้ ตัว มา ฟ้อง ร่วมกันลัก เอา สร้อยคอ ทองคำ 1 เส้น ราคา 30,000 บาท พร้อม พระ เลี่ยม ทองคำ2 องค์ รวม ราคา 5,000 บาท ล็อกเกต พระ รูป ร.5 จำนวน 1 อัน ราคา2,500 บาท และ ตะกรุดทองคำ 1 อัน ราคา 2,500

บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 40,000 บาท ของ นาง สุมณา บรรจง ผู้เสียหาย ไป โดย
ทุจริต โดย การ ฉกฉวย เอา ทรัพย์สิน ดังกล่าว ซึ่ง คล่อง อยู่ ที่ คอ ของ ผู้เสียหายไป
ซึ่งหน้า และ ใน การ วังวาททรัพย์สิน นี้ จำเลย กับพวก ใช้ รถจักรยานยนต์คัน
หมายเลข ทะเบียน ภูเก็ต ชม-0503 เป็น ยานพาหนะ เพื่อ สะดวก แก่การกระทำ ผิด
และ พา ทรัพย์สิน ไป เหตุ เกิด ที่ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต
ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,336, 336 ทวิ และ ให้
จำเลย คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน ที่ ยัง ไม่ได้ คืน จำนวน 40,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 336 วรรคหนึ่ง ประกอบ มาตรา 336 ทวิจำคุก 4 ปี ให้
จำเลย คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน ที่ ยัง ไม่ได้ คืน จำนวน 40,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ว่าจำเลย
กระทำ ความผิด ตาม ฟ้อง หรือไม่ โจทก์ มี ประจักษ์พยาน ปาก เดียวคือ ผู้เสียหาย
โดย ผู้เสียหาย เบิกความ ยืนยัน ว่า หลังจาก คนร้าย ถอดสร้อยคอ ทองคำ จาก คอ
ผู้เสียหาย ได้ แล้ว ผู้เสียหาย หัน ไป ดู ก็ เห็นและ จำ ได้ว่า คนร้าย คือ จำเลย แต่
เมื่อ พิจารณา แผนที่ เกิดเหตุเอกสาร หมายเลข จ. 2 ประกอบ คำเบิกความ ของ ผู้เสีย
หาย แล้ว เห็นว่าขณะ ผู้เสียหาย ชื่อ มะม่วง ผู้เสียหาย ยืน อยู่ ตรง จุดหมาย เลข 1
ใน แผนที่เกิดเหตุ และ หัน หน้า เข้า หา แผง ขาย ผลไม้ คนร้าย เข้า มา ทาง ด้าน

หลังของ ผู้เสียหาย และ เมื่อ ถอด สร้อยคอ ทองคำ ได้ แล้ว ก็ วิ่ง ไป ตาม เส้นทาง หมายเลข 2 ใน แผนที่ เกิดเหตุ ขณะ ผู้เสียหาย หัน หลัง ไป ดู คนร้าย นั้นคนร้าย ได้ วิ่ง หลบหนี ไป ยัง รถจักรยานยนต์ ซึ่ง จอด รอ อยู่ ทาง ด้านขวา มือของ ผู้เสียหาย ตรง จุดหมาย เลข 3 ใน แผนที่ เกิดเหตุ จาก ตำแหน่ง ที่ผู้เสียหาย ยืน อยู่ และ เส้นทาง ที่ คนร้าย หลบหนี ไป ดังกล่าว เห็น ได้ว่าคนร้าย วิ่ง หัน หลัง ให้ ผู้เสียหาย ผู้เสียหาย จึง ไม่มี โอกาส ที่ จะเห็น หน้า คนร้าย ได้ ดังนั้น ที่ ผู้เสียหาย เบิกความ ว่า เห็น หน้า คนร้ายจึง ไม่ เชื่อ ว่า จะเป็น ความจริง จำเลย เป็น คนงาน รับจ้าง อยู่ ที่อุ้งช่อมรถ ของ นาย เคลื่อน หนูโน้นา ขณะที่ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ไป นำ คนงาน ใน อุ้ง มา ที่ สถานีตำรวจ ครั้งแรก จำเลย ก็ อยู่ ใน อุ้ง ซึ่ง จำเลยอ้างว่า เหตุ ที่ ไม่ได้ ไป สถานีตำรวจ ครั้งแรก เพราะ จำเลย กำลัง ชัก ผ้ายังไม่ เสร็จ และ เจ้าพนักงาน ตำรวจ บอก ให้ ฝ้า อุ้ง อยู่ ก่อน หาก จำเลยเป็น คนร้าย จริง เมื่อ เจ้าพนักงาน ตำรวจ กลับ ไป แล้ว เชื่อ ว่า จำเลยจะ ต้อง หลบหนี คง ไม่อยู่ ให้ เจ้าพนักงาน ตำรวจ มา ตาม เป็น ครั้งที่ 2และ เชื่อ ว่า เหตุ ที่ จำเลย มิได้ ไป กับ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ครั้งแรกเนื่องมาจาก จำเลย ชัก ผ้า ยัง ไม่ เสร็จ และ อยู่ ฝ้า อุ้ง ดัง ที่ จำเลยเบิกความ หา ได้ เป็น ข้อ พิรุธ ที่ จะ แสดง ให้ เห็นว่า จำเลย เป็น คนร้ายอย่างใด ไม่ เห็นว่า พยานหลักฐาน ของ โจทก์ ที่ สืบ มา ยัง พัง ไม่ได้ ว่า จำเลย เป็น คนร้าย กระทำ ความผิด ตาม พ้อง ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายกฟ้อง โจทก์ ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ